

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6091/2534

นาง ชนัตต์ ปิยะอุย
นาย ศิริชัย บุญกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 264, มาตรา 267, มาตรา 269

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของโจทก์ ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2531 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2531 และสั่งให้โจทก์ส่งสำเนา คำร้องให้จำเลยทุกคนทราบ เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนเสร็จในวันที่ 14 ธันวาคม 2531 แล้วได้มีคำสั่งในวันรุ่งขึ้นให้จำเลยทุกคนร่วมกันจัดการนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัทต่อศาลเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษายกใน 15 วันจำเลยยื่นคำร้องฉบับ ลงวันที่ 12 มกราคม 2532 ขอให้ศาลชั้นต้นยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ดังนี้ มิใช่กรณีที่ ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้อง ของ โจทก์เป็นการด่วนโดยไม่ชักช้า และคำสั่งดังกล่าวก็ มิได้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องสั่งให้จำเลยทุกคนทราบดังที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 267, 269 กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาไต่สวนคำร้อง ของ โจทก์อย่างวิธีธรรมดา จะนำป.วิ.พ. มาตรา 267 วรรคสอง มาปรับกับกรณีตาม คำร้อง ของ จำเลยไม่ได้.

โจทก์ฟ้องในฐานะผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของหุ้นทั้งหมดขอให้บังคับจำเลย ทุกคนในฐานะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุญาตให้

โจทก์หรือตัวแทนเข้าตรวจดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จำเลยทุกคนจัดทำสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งมอบให้โจทก์

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2531 ที่โจทก์ยื่นฟ้องนั่นเอง โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสิบสี่คนร่วมกันจัดส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมาไว้ที่ศาลเป็นการด่วนเพื่อรักษาไว้ที่ศาลเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษา

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 13 ธันวาคม 2531 และให้โจทก์ส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยทุกคน จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 6 ยื่นคำคัดค้านคำร้องของโจทก์ว่า จำเลยไม่จัดการประชุมตามที่โจทก์ขอ เพราะโจทก์มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาบุญครองอบพีชและไซโล จำกัด จำเลยยินดีให้โจทก์เข้าตรวจดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเสมอไม่เคยปฏิเสธต่อโจทก์ โจทก์เพียงคาดคิดเอาว่าโจทก์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่สำเร็จ เพราะจำเลยคงจะไม่ให้ตรวจดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น กรรมการของบริษัทคงจะไม่มาประชุม เป็นเหตุการณ์ภายนอกที่ยังไม่เกิดขึ้น โจทก์จะขอให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ชั่วคราวดังคำร้องของโจทก์ไม่ได้ และกรณีไม่มีเหตุฉุกเฉินดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ขอให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2531ว่า ให้จำเลยทั้งสิบสี่คนร่วมกันจัดการนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทมาบุญครองอบพีชและไซโล จำกัด ต่อศาลเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาภายใน 15 วัน เพื่อให้โจทก์ตรวจดูรายชื่อผู้ถือหุ้น

ต่อมาวันที่ 12 มกราคม 2532 จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 6 ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามนัยมาตรา 267 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 6

จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 6 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกาโต้แย้งว่าการที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนคำร้องของโจทก์หลังจากที่โจทก์ยื่นคำร้องแล้ว 6 วัน โดยส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 ทราบ แล้วได้มีคำสั่งในวันรุ่งขึ้น หลังจากไต่สวนเสร็จก็ถือได้ว่าเป็นการพิจารณาเป็นการด่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 267 แล้ว ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 5 ไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากร้องขอให้ศาลชั้นต้นยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 267 วรรคสอง นั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2531 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2531 และสั่งให้โจทก์ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยทุกคนทราบเมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนเสร็จในวันที่ 14 ธันวาคม 2531 แล้วได้มีคำสั่งในวันรุ่งขึ้นให้จำเลยทุกคนร่วมกันจัดการนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อศาลเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษายกภายใน 15 วัน ดังนั้นจึงมิใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของโจทก์เป็นการด่วนโดยไม่ชักช้า และคำสั่งดังกล่าวก็มีได้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องสั่งให้จำเลยทุกคนทราบดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 267, 269 กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาไต่สวนคำร้องของโจทก์อย่างวิธีธรรมดา ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1509/2514 ดังนั้น จะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 267 วรรคสอง มาปรับกับกรณีตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 5 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2532 ไม่ได้

พิพากษายืน.

(สุนพ กิริติยุดิ-นิเวศน์ คำผอง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>